

ROYAUME UNI DE NOVARCIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Code Pénal

du Royaume

~Justice · Intégrité · Service~

Adopté par le ParlementduRoyaume, en application de l'article 34 de la Constitution du 12 mars 1962

Sanctionné et promulgué par Sa Majesté le Roi de Novarcis, Empereur des Britanniques, Duc de Rovère, Prince Royal de France, Protecteur des Lys.
Contresigné par le Premier Ministre du Royaume de Novarcis

✠ *PRÉAMBULE* ✠

Le présent Code pénal définit les infractions les plus graves commises au Royaume de Novarcis et les sanctions qui leur sont applicables. Il complète le Code civil, qui traite des fautes réparables par des sanctions civiques. Le Code pénal traite de ce qui met en danger l'ordre public, les institutions, la sécurité des citoyens ou la dignité de la Couronne.

Les infractions pénales sont classées en trois niveaux de gravité croissante :

- ✦ La contravention : infraction légère, première catégorie. Jugée par la Haute Cour d'État en formation simplifiée, sanctionnée par des peines limitées.
- ✦ Le délit : infraction de gravité moyenne. Jugé par la Haute Cour d'État, sanctionné par des peines pouvant inclure des interdictions de fonction.
- ✦ Le crime : infraction la plus grave. Jugé par la Haute Cour d'État en formation plénière, sanctionné par les peines les plus sévères du présent Code, pouvant aller jusqu'à l'inéligibilité permanente et la déchéance de tous titres.

Principe fondamental : toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que la Haute Cour d'État ait rendu sa décision. La charge de la preuve appartient à celui qui accuse.

✠ *TITRE I — DES PEINES* ✠

❧ *Article 1er — L'échelle des peines*

Les peines applicables au Royaume de Novarcis sont, par ordre croissant de sévérité :

- ✦ L'avertissement pénal : sanction formelle inscrite au casier judiciaire, sans autre effet immédiat. Applicable aux contraventions légères.
- ✦ L'amende pénale : somme versée au Trésor du Royaume, fixée par la Haute Cour d'État selon la gravité des faits.
- ✦ Les travaux d'intérêt général : obligation d'accomplir des tâches au service de la communauté, pour une durée fixée par la Haute Cour.
- ✦ L'interdiction temporaire d'exercer : interdiction d'exercer toute fonction élective ou publique pour une durée déterminée.
- ✦ La destitution : révocation immédiate et définitive du mandat ou de la fonction en cours, sans interdiction de se représenter ultérieurement.

- ✦ L'inéligibilité temporaire : interdiction de se présenter à toute élection pour une durée fixée par la Haute Cour, pouvant aller jusqu'à cinq législatures.
- ✦ L'inéligibilité permanente : interdiction définitive et irrévocable de se présenter à toute élection ou d'exercer toute fonction publique. Peine maximale, réservée aux crimes les plus graves.
- ✦ La déchéance de titre nobiliaire : perte définitive du titre noble, conformément au Code de la noblesse du Royaume.
- ✦ L'exclusion du Royaume : bannissement temporaire du Royaume, pour une durée fixée par la Haute Cour. Peine exceptionnelle réservée aux crimes les plus graves contre la sûreté de l'État.

Les peines peuvent être cumulées selon la décision de la Haute Cour d'État.

❧ *Article 2 — Les circonstances aggravantes*

Les peines prévues par le présent Code sont aggravées dans les cas suivants :

- ✦ Récidive : le condamné a déjà été condamné pour une infraction de même nature ;
- ✦ Préméditation : l'infraction a été préparée et organisée à l'avance ;
- ✦ Abus d'autorité : l'infraction a été commise en utilisant une fonction publique ou élective comme moyen ;
- ✦ Atteinte à plusieurs victimes simultanément.

❧ *Article 3 — Les circonstances atténuantes*

Les peines prévues par le présent Code peuvent être atténuées dans les cas suivants :

- ✦ Aveu spontané et complet avant l'ouverture de la procédure ;
- ✦ Coopération active avec la Haute Cour d'État durant l'instruction ;
- ✦ Absence d'antécédent pénal ;
- ✦ Réparation volontaire et intégrale du préjudice causé avant le jugement.

❧ *Article 4 — Le casier judiciaire*

Il est tenu auprès de la Chancellerie du Royaume un casier judiciaire dans lequel sont inscrites toutes les condamnations pénales prononcées par la Haute Cour d'État. Ce casier est distinct du casier civique prévu par le Code civil. Il est accessible aux institutions du Royaume et consultable par tout citoyen pour ce qui concerne les élus et fonctionnaires. Les condamnations pour crime y sont inscrites de manière permanente.

✠ *TITRE II — DES CONTRAVENTIONS* ✠

❧ *Article 5 — Définition de la contravention*

La contravention est l'infraction pénale la moins grave. Elle sanctionne des comportements qui troublent l'ordre public ou portent une atteinte légère aux droits d'autrui sans en constituer un délit ou un crime. Les contraventions sont jugées par la Haute Cour d'État en formation simplifiée.

❧ *Article 6 — Trouble à l'ordre public*

Commet une contravention de trouble à l'ordre public tout citoyen qui, par ses actes ou ses propos, perturbe délibérément et de manière répétée le bon déroulement de la vie collective du Royaume, sans que ses actes constituent un délit ou un crime au sens du présent Code.

Peine applicable : avertissement pénal. En cas de récidive : amende pénale et travaux d'intérêt général.

❧ *Article 7 — Désobéissance civile répétée*

Commet une contravention de désobéissance civile tout citoyen qui, après avoir fait l'objet d'une injonction légale d'une autorité compétente du Royaume — Haute Cour d'État, gouvernement, conseil municipal — refuse de s'y conformer sans motif légitime, de manière répétée.

Peine applicable : amende pénale. En cas de récidive : travaux d'intérêt général et inscription au casier judiciaire.

❧ *Article 8 — Outrage à un agent de l'autorité publique*

Commet une contravention d'outrage tout citoyen qui insulte publiquement et directement un agent de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions — juge, procureur, fonctionnaire municipal, membre de la Garde Royale — sans que ses propos constituent une diffamation au sens du Code civil.

Peine applicable : avertissement pénal et travaux d'intérêt général. En cas de récidive : interdiction temporaire d'exercer toute fonction publique pour la durée d'une session parlementaire.

❧ *Article 9 — Usurpation de titre ou de qualité*

Commet une contravention d'usurpation tout citoyen qui se présente publiquement sous un titre, une qualité ou une fonction qu'il ne possède pas, sans en tirer un profit frauduleux — auquel cas les faits constituent un délit.

Peine applicable : avertissement pénal et rectification publique forcée prononcée par la Haute Cour d'État.

✠ *TITRE III — DES DÉLITS* ✠

❧ Article 10 — Définition du délit

Le délit est une infraction pénale de gravité moyenne. Il sanctionne des comportements qui portent une atteinte sérieuse aux droits des citoyens, au bon fonctionnement des institutions ou à l'ordre public du Royaume. Les délits sont jugés par la Haute Cour d'État.

❧ Article 11 — La menace grave

Commet un délit de menace grave tout citoyen qui profère publiquement ou de manière privée des menaces sérieuses et crédibles à l'encontre d'un autre citoyen, d'un élu ou d'un fonctionnaire, dans le but de l'intimider, de l'empêcher d'agir ou d'exercer ses droits.

Peine applicable : travaux d'intérêt général et interdiction temporaire d'exercer toute fonction publique. Si la menace vise un élu dans l'exercice de ses fonctions : destitution du mandat de l'auteur s'il est lui-même élu, et inéligibilité temporaire d'une durée maximale de deux législatures.

❧ Article 12 — Le harcèlement

Commet un délit de harcèlement tout citoyen qui soumet un autre citoyen à des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de vie, de travail ou de participation à la vie du Royaume, ou de l'inciter à quitter une fonction ou le Royaume lui-même.

Peine applicable : travaux d'intérêt général, interdiction temporaire d'exercer, et inéligibilité temporaire d'une durée maximale d'une législature si l'auteur est élu.

❧ Article 13 — La fraude électorale simple

Commet un délit de fraude électorale simple tout citoyen qui, lors d'une opération électorale, tente de fausser le résultat du scrutin par des moyens frauduleux sans pour autant en altérer définitivement le résultat — notamment en falsifiant sa déclaration de candidature, en votant sans y être autorisé, ou en tentant d'influencer le dépouillement.

Peine applicable : invalidation de la candidature ou du vote concerné, interdiction temporaire d'exercer, inéligibilité temporaire de deux à trois législatures, et inscription au casier judiciaire.

❧ Article 14 — La corruption active

Commet un délit de corruption active tout citoyen qui offre, promet ou accorde un avantage — financier, matériel ou autre — à un élu ou un fonctionnaire dans le but d'obtenir de lui un acte lié à sa fonction, qu'il soit légal ou illégal.

Peine applicable : travaux d'intérêt général, remboursement intégral de l'avantage accordé, inéligibilité temporaire d'une durée maximale de trois législatures si l'auteur est élu, et inscription au casier judiciaire.

❧ Article 15 — L'abus de pouvoir délictuel

Commet un délit d'abus de pouvoir tout élu ou fonctionnaire qui utilise les moyens et l'autorité attachés à sa fonction pour obtenir un avantage personnel significatif, pour nuire délibérément à un citoyen ou pour contourner une décision de justice ou une loi du Royaume.

Peine applicable : destitution immédiate du mandat ou de la fonction, inéligibilité temporaire de deux à quatre législatures, et inscription au casier judiciaire. Les dommages causés à des citoyens font l'objet d'une réparation civile simultanée.

❧ Article 16 — La fausse déclaration officielle

Commet un délit de fausse déclaration officielle tout citoyen qui fait sciemment une déclaration mensongère devant la Haute Cour d'État, dans le cadre d'une procédure judiciaire, ou dans un document officiel soumis à une institution du Royaume.

Peine applicable : travaux d'intérêt général, invalidation de l'acte concerné, et inéligibilité temporaire d'une durée maximale de deux législatures si l'auteur est élu. En cas de fausse déclaration devant la Haute Cour : majoration automatique de la peine.

❧ Article 17 — Le vol et l'appropriation frauduleuse

Commet un délit de vol ou d'appropriation frauduleuse tout citoyen qui s'approprie sans droit le bien d'autrui — qu'il s'agisse d'un bien matériel, d'une somme d'argent, d'un titre, d'une fonction ou de tout autre avantage appartenant à un autre citoyen ou au Royaume.

Peine applicable : restitution intégrale du bien ou de sa valeur, dommages et intérêts à la victime, travaux d'intérêt général, et inscription au casier judiciaire.

❧ Article 18 — La destruction volontaire de biens

Commet un délit de destruction volontaire tout citoyen qui détruit, dégrade ou sabote délibérément le bien d'autrui ou un bien appartenant au Royaume, sans motif légitime.

Peine applicable : remise en état ou indemnisation intégrale à la charge du condamné, travaux d'intérêt général, et inscription au casier judiciaire. Si la destruction vise un bien public ou institutionnel : interdiction temporaire d'exercer toute fonction publique.

❧ Article 19 — L'obstruction à la justice

Commet un délit d'obstruction à la justice tout citoyen qui, par ses actes ou ses propos, entrave délibérément le bon déroulement d'une procédure judiciaire devant la Haute Cour d'État — notamment en intimidant des témoins, en dissimulant des preuves ou en refusant de se conformer à une convocation de la Cour.

Peine applicable : travaux d'intérêt général, interdiction temporaire d'exercer, inéligibilité temporaire d'une durée maximale de deux législatures si l'auteur est élu, et majoration automatique des peines de l'affaire principale si l'obstruction visait à protéger l'auteur lui-même.

✠ TITRE IV — DES CRIMES ✠

❧ Article 20 — Définition du crime

Le crime est l'infraction pénale la plus grave. Il sanctionne des comportements qui menacent gravement les fondements du Royaume, la sécurité de ses citoyens, la souveraineté de la Couronne ou le fonctionnement des institutions. Les crimes sont jugés par la Haute Cour d'État en formation plénière. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à l'inéligibilité permanente et la déchéance de tous titres et fonctions.

❧ Article 21 — La trahison

Commet un crime de trahison tout citoyen qui, de manière délibérée et organisée, agit contre les intérêts fondamentaux du Royaume de Novarcis — notamment en divulguant des informations confidentielles à des puissances étrangères, en sabotant les institutions du Royaume de l'intérieur, ou en organisant un coup d'État ou une tentative de renversement des institutions constitutionnelles.

Peine applicable : destitution immédiate de toute fonction, déchéance de tout titre nobiliaire, inéligibilité permanente, exclusion temporaire du Royaume pour une durée fixée par la Haute Cour, et inscription permanente au casier judiciaire.

❧ Article 22 — L'atteinte grave à la dignité de la Couronne

Commet un crime d'atteinte à la dignité de la Couronne tout citoyen qui, publiquement et de manière délibérée, porte une atteinte grave, organisée et répétée à l'honneur du Roi, de la famille royale ou de la Couronne de Novarcis, allant au-delà de la simple critique politique légitime et relevant d'une volonté manifeste de déstabiliser l'institution monarchique.

Peine applicable : destitution de toute fonction élective, inéligibilité temporaire de trois à cinq législatures, déchéance du titre nobiliaire le cas échéant, et inscription au casier judiciaire. En cas de récidive ou d'organisation manifeste : inéligibilité permanente.

❧ Article 23 — La corruption lourde et le détournement de fonds publics

Commet un crime de corruption lourde ou de détournement de fonds publics tout élu ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, détourne à son profit ou au profit d'un tiers une somme significative appartenant au Royaume ou à la commune, ou qui exerce une corruption systématique et organisée impliquant plusieurs personnes sur une durée prolongée.

Peine applicable : destitution immédiate et définitive de toute fonction, remboursement intégral des sommes détournées avec majoration fixée par la Haute Cour, inéligibilité permanente, déchéance du titre nobiliaire le cas échéant, et inscription permanente au casier judiciaire.

❧ Article 24 — La fraude électorale grave

Commet un crime de fraude électorale grave tout citoyen qui, de manière organisée et délibérée, fausse le résultat d'un scrutin — notamment en falsifiant les résultats proclamés, en organisant un système d'achat de votes à grande échelle, en usurpant l'identité de plusieurs électeurs, ou en intimidant systématiquement des candidats pour les contraindre à se retirer.

Peine applicable : annulation du scrutin concerné, destitution de tout mandat obtenu frauduleusement, inéligibilité permanente pour l'organisateur principal, inéligibilité temporaire de trois à cinq législatures pour les complices, et inscription permanente au casier judiciaire.

❧ *Article 25 — L'usurpation organisée de pouvoir*

Commet un crime d'usurpation organisée de pouvoir tout élu ou fonctionnaire qui, délibérément et de manière organisée, s'arroge des prérogatives qui ne lui appartiennent pas — notamment en prenant des décisions relevant d'une autre institution, en se substituant illégalement à une autorité constitutionnelle, ou en utilisant les ressources publiques pour s'approprier un pouvoir non prévu par la Constitution.

Peine applicable : destitution immédiate, nullité de tous les actes accomplis dans ce cadre, inéligibilité temporaire de deux à cinq législatures, et inscription au casier judiciaire. En cas d'atteinte grave à la Constitution : inéligibilité permanente.

❧ *Article 26 — La complicité criminelle*

Est complice d'un crime au sens du présent Code tout citoyen qui, sciemment, aide, facilite, encourage ou finance la commission d'un crime par un autre citoyen. La complicité est punie des mêmes peines que le crime principal, pouvant toutefois être atténuées par la Haute Cour d'État si le rôle du complice est jugé secondaire.

❧ *Article 27 — La tentative*

La tentative de commettre un délit ou un crime est punissable au même titre que l'infraction consommée, avec une possible atténuation de la peine si la tentative a été abandonnée spontanément avant d'avoir causé un préjudice réel.

✠ *TITRE V — DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES SPÉCIFIQUES* ✠

❧ *Article 28 — Le coup de force institutionnel*

Commet un crime de coup de force institutionnel tout groupe de citoyens ou tout élu qui, par des moyens illégaux et coordonnés, tente de s'emparer du contrôle d'une institution du Royaume — gouvernement, Parlement, conseil municipal, Haute Cour d'État, la Couronne — ou d'en empêcher le fonctionnement normal.

Peine applicable : pour les instigateurs, inéligibilité permanente et exclusion temporaire du Royaume. Pour les participants, inéligibilité temporaire de trois à cinq législatures et destitution de tout mandat en cours.

❧ *Article 29 — La manipulation de l'information publique à des fins criminelles*

Commet un délit ou un crime de manipulation de l'information publique tout élu ou fonctionnaire qui diffuse délibérément de fausses informations — sur la situation du Royaume, sur les décisions du gouvernement, sur le résultat d'un scrutin — dans le but avéré de provoquer une crise institutionnelle, de tromper les citoyens sur une décision politique majeure, ou d'obtenir un avantage électoral frauduleux.

Les peines applicables varient selon la gravité :

- ✦ Si délit : interdiction temporaire d'exercer, inéligibilité de une à deux législatures, inscription au casier judiciaire.
- ✦ Si crime (manipulation organisée et à grande échelle) : destitution, inéligibilité de trois à cinq législatures, inscription permanente au casier.

❧ *Article 30 — L'abus de mandat criminel*

Commet un crime d'abus de mandat tout élu qui, de manière délibérée, répétée et organisée, utilise les prérogatives attachées à son mandat pour violer systématiquement la Constitution, contourner les décisions de la Haute Cour d'État ou réduire à néant les droits d'un groupe de citoyens.

Peine applicable : destitution immédiate et définitive du mandat, inéligibilité permanente, déchéance du titre nobiliaire le cas échéant, et inscription permanente au casier judiciaire.

❧ *Article 31 — L'intimidation des institutions*

Commet un délit ou un crime d'intimidation des institutions tout citoyen qui, par des menaces, des pressions ou des manœuvres frauduleuses, tente d'influencer illégalement les décisions de la Haute Cour d'État, du gouvernement, du Parlement ou de tout organe constitutionnel du Royaume.

Les peines applicables varient selon la gravité :

- ✦ Si délit : interdiction temporaire d'exercer, inéligibilité d'une à deux législatures.
- ✦ Si crime : destitution, inéligibilité de trois à cinq législatures ou permanente en cas de récidive.

✠ *TITRE VI — DE LA PROCÉDURE PÉNALE* ✠

❧ *Article 32 — La saisine de la Haute Cour d'État en matière pénale*

Tout citoyen peut porter plainte devant la Haute Cour d'État pour tout fait relevant du présent Code pénal. La plainte doit être déposée par écrit et exposer clairement les faits reprochés, les preuves disponibles et l'identité de l'auteur présumé. La Haute Cour apprécie souverainement la recevabilité de la plainte avant d'ouvrir une instruction.

En clair : si vous êtes victime ou témoin d'un crime ou d'un délit, vous écrivez à la Haute Cour. Elle décide ensuite si l'affaire mérite d'être instruite.

❧ *Article 33 — L'instruction pénale*

Lorsque la Haute Cour d'État juge une plainte recevable, elle ouvre une instruction. Durant l'instruction, la Cour convoque les parties, examine les preuves, entend les témoins et peut ordonner toute mesure conservatoire utile — notamment la suspension temporaire préventive d'un élu dont le comportement fait l'objet d'une instruction, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure d'urgence.

❧ *Article 34 — La présomption d'innocence*

Tout citoyen mis en cause dans une procédure pénale est présumé innocent jusqu'au prononcé de la décision de la Haute Cour d'État. Aucune sanction ne peut être prononcée avant la décision définitive de la Cour. Toute atteinte publique à la présomption d'innocence d'un mis en cause constitue elle-même une faute civile au sens du Code civil du Royaume.

❧ *Article 35 — Les droits de la défense*

Tout citoyen mis en cause dans une procédure pénale dispose des droits suivants :

- ✦ Le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés avant toute audition ;
- ✦ Le droit de présenter sa défense devant la Haute Cour d'État, en personne et par tout moyen qu'il juge utile ;
- ✦ Le droit de produire des preuves et de faire entendre des témoins en sa faveur ;
- ✦ Le droit de disposer d'un délai raisonnable pour préparer sa défense avant l'audience.

❧ *Article 36 — Le jugement*

À l'issue de l'instruction, la Haute Cour d'État rend sa décision en audience publique. La décision mentionne les faits retenus, la qualification de l'infraction, les circonstances aggravantes ou atténuantes retenues, et la peine prononcée. La décision est définitive et immédiatement exécutoire. Elle est inscrite au casier judiciaire du condamné.

❧ *Article 37 — La révision*

Une décision pénale définitive peut être révisée par la Haute Cour d'État si de nouveaux éléments de preuve, inconnus au moment du jugement, sont apportés dans un délai de trente jours suivant la décision. La révision peut conduire à un allègement ou à un alourdissement de la peine.

✠ TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INFRACTIONS ET PEINES ✠

Infraction	Niveau	Peine minimale	Peine maximale
Trouble à l'ordre public	Contravention	Avertissement pénal	Amende + TIG
Désobéissance civile répétée	Contravention	Amende pénale	TIG + casier
Outrage à agent public	Contravention	Avertissement + TIG	Interdiction temporaire
Usurpation de titre	Contravention	Avertissement	Rectification forcée
Menace grave	Délit	TIG + interdiction	Destitution + inélig. 2 leg.
Harcèlement	Délit	TIG + interdiction	Inéligibilité 1 législature
Fraude électorale simple	Délit	Invalidation	Inéligibilité 3 législatures
Corruption active	Délit	TIG + remboursement	Inéligibilité 3 législatures
Abus de pouvoir délictuel	Délit	Destitution	Inéligibilité 4 législatures
Fausse déclaration	Délit	TIG	Inéligibilité 2 législatures
Vol / Appropriation frauduleuse	Délit	Restitution + dommages	TIG + casier
Destruction volontaire	Délit	Remise en état	Interdiction de fonction
Obstruction à la justice	Délit	TIG + interdiction	Inéligibilité 2 législatures
Trahison	*Crime*	Destitution + déchéance	*Inéligibilité permanente*
Atteinte à la Couronne	*Crime*	Destitution + inélig. 3 leg.	*Inéligibilité permanente*
Corruption lourde	*Crime*	Destitution + remboursement	*Inéligibilité permanente*
Fraude électorale grave	*Crime*	Annulation du scrutin	*Inéligibilité permanente*
Usurpation de pouvoir	*Crime*	Destitution	*Inéligibilité permanente*
Coup de force institutionnel	*Crime*	Inéligibilité 3 législatures	*Inélig. permanente + exclusion*
Manipulation de l'information	Délit/Crime	Interdiction temporaire	Inéligibilité 5 législatures
Abus de mandat criminel	*Crime*	Destitution	*Inéligibilité permanente*
Intimidation des institutions	Délit/Crime	Interdiction temporaire	*Inéligibilité permanente*

TIG = Travaux d'Intérêt Général · Leg. = Législature(s) · Inélig. = Inéligibilité

✠ *TITRE V — DE LA LOI MARTIALE* ✠

❧ *Article 38 — Déclaration de la loi martiale*

En cas de péril grave et imminent menaçant la Nation, la Couronne, l'intégrité du Royaume ou la sécurité de sa population, le Roi peut déclarer la loi martiale sur tout ou partie du territoire du Royaume.
La déclaration est faite par proclamation royale et précise le territoire concerné ainsi que les motifs qui la justifient.

❧ *Article 39 — Durée et contrôle*

La loi martiale est déclarée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelée lorsque les circonstances le justifient.
Le Parlement est informé sans délai de la déclaration et peut en demander la cessation.

❧ *Article 40 — Autorité pendant la loi martiale*

Dans les territoires soumis à la loi martiale, l'autorité militaire peut exercer les pouvoirs de police et de sécurité qui lui sont confiés par le Roi.
L'autorité millitaire est confié pleinement au Roi.
Les autorités civiles demeurent en fonction et conservent leurs compétences dans les matières qui ne sont pas expressément confiées à l'autorité militaire.

❧ *Article 41 — Mesures exceptionnelles*

Pendant la durée de la loi martiale, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances l'exigent :

- réglementer ou restreindre la circulation des personnes et des véhicules ;
- établir un couvre-feu ;
- réglementer les rassemblements publics ;
- ordonner la remise ou le contrôle des armes et munitions ;
- procéder aux réquisitions nécessaires à la défense du Royaume ou à la protection de la population ;
- prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre et à la sécurité du territoire.
- prendre des actes de condamnation à mort

❧ *Article 42 — Arrestations et contrôles*

Dans les territoires soumis à la loi martiale, toute personne soupçonnée de participer à une action mettant gravement en danger la sécurité du Royaume peut être arrêtée dans les conditions prévues par la loi.
Toute arrestation doit être justifiée par les circonstances et portée à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente.

❧ *Article 43 — Infractions contre l'ordre martial*

Est puni conformément au présent Code le fait, pendant la loi martiale :

- de désobéir volontairement à un ordre légal de l'autorité compétente ;
- de violer un couvre-feu ou une interdiction de circulation légalement établi ;
- de dissimuler ou de conserver illicitement une arme soumise à confiscation ou remise obligatoire ;
- d'entraver volontairement l'action des forces armées ou des autorités chargées du maintien de l'ordre ;
- d'usurper une fonction ou une autorité militaire.

❧ *Article 44 — Atteintes à la sûreté du Royaume*

Pendant la loi martiale, sont considérés comme particulièrement graves les actes de sabotage, d'espionnage, de trahison, d'aide à une puissance ennemie ou d'attaque contre les forces armées du Royaume.
Ces infractions sont punies des peines de morts prévues par le présent Code et, lorsqu'elles sont commises en temps de guerre, par les dispositions relatives aux infractions militaires.

❧ *Article 45 — Limites de la loi martiale*

La loi martiale ne peut avoir pour effet d'abolir la Constitution, de supprimer définitivement le Parlement, de modifier les règles de succession à la Couronne ou de permettre une condamnation sans jugement.
Les droits et garanties reconnus par la Constitution demeurent applicables dans la mesure compatible avec les nécessités de la défense du Royaume et de la sécurité publique.

❧ *Article 46 — Responsabilité des autorités*

Toute autorité civile ou militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi martiale engage sa responsabilité conformément aux lois du Royaume.
L'existence de la loi martiale ne peut justifier un acte manifestement contraire à la loi.

❧ *Article 47 — Fin de la loi martiale*

La loi martiale prend fin à l'expiration de la durée fixée lors de sa déclaration ou par décision du Roi ou du Parlement.
Dès sa cessation, les pouvoirs exceptionnels accordés aux autorités militaires prennent fin et les compétences ordinaires des autorités civiles sont immédiatement rétablies.

✠ DISPOSITIONS FINALES ✠

❧ Article 48 — Articulation avec le Code civil

Toute infraction pénale peut également donner lieu à une procédure civile parallèle pour la réparation des dommages causés aux victimes. Les deux procédures sont indépendantes et peuvent être menées simultanément. La condamnation pénale ne dispense pas l'auteur de ses obligations civiles de réparation.

❧ Article 49 — Modification du Code pénal

Le présent Code peut être modifié par le Parlement à la majorité des deux tiers de la Chambre des Communes, après avis conforme de la Haute Cour d'État. Toute modification entre en vigueur après sanction royale. Une révision du Code pénal ne peut avoir pour effet de rétroactivement aggraver les peines applicables à des faits commis avant son entrée en vigueur.

❧ Article 50 — Entrée en vigueur

Le présent Code entre en vigueur à compter de sa promulgation et de sa sanction royale.

Adopté par laChambre des Communes du Royaume Uni de Novarcis
Ratifié par la Chambre des Seigneurs

Signé par Sa Majésté le Roi

Contresigné par le Premier Ministre du Royaume Uni de Novarcis